



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melianus Teflopo alias Melianus
2. Tempat lahir : Oenoah
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 17 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.05, Rw.03, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Pebruari 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan 18 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 38/Pid.Sus/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa Melianus Teflopo Alias Melianus terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Sesuai Dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Melianus Teflopo Alias Melianus selama 1 (satu) tahun; dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa Melianus Teflopo Alias Melianus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Melianus Teflopo Alias Melianus pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di rumah tempat tinggal korban dan terdakwa di RT.05 RW.03 Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Dimana pada mulanya, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 05.30 Wita, Korban (Marselina Sonbai yang merupakan isteri sah terdakwa sesuai surat Nikah Gereja dari Gereja Masehi Injili di Timor Nomor Seri MS.A Nomor 10873) pergi ke rumah kerabatnya di Dusun Nunuh untuk meminta sayur oleh karena di rumah korban sudah tidak ada sayur-sayuran lagi, sementara terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah; Kemudian sekira pukul 07.00 Wita, korban sudah tiba kembali di rumah korban, dan pada saat itu korban melihat anak korban yakni Saudara Joni Teflopo sedang memasak dan Saudari Fransiska Teflopo sedang mencuci piring, dan tidak lama kemudian datang terdakwa yang baru pulang dari Dusun Kakas, dan pada saat korban dan terdakwa berjalan berpapasan, terdakwa berkata kepada korban *"lu pulang pi lu pung kampung sana Ini hari lu pulang ... pulang"* dan korban menjawab *"saya sonde mau pulang kecuali lu mau antar saya"*, mendengar jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan kemudian terdakwa mengahampiri korban serta langsung memukul korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan dikepalkan dan mengenai lengan kiri korban, setelah itu terdakwa kembali memukul punggung korban kembali secara berulang-ulang kali, sehingga korban merasa kesakitan, dan korban melakukan perlawanan dengan cara menampar mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa menjadi tambah marah dan kemudian terdakwa mendorong tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya dan korban terjatuh ditumpukan kayu-kayu sehingga kening korban terbentuk kayu dan setelah itu korban bangun dan lari melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Sesuai dari hari Visum Et-Repertum dari Puskesmas Polen Nomor 07.2.3/25/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang melakukan Pemeriksaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Adriam Purnasakti Pakan dengan hasil Pemeriksaan luka pada korban adalah luka baru akibat benturan benda tumpul. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Melianus Teflopo Alias Melianus pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di rumah tempat tinggal korban dan terdakwa di RT.05 RW.03 Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Melakukan penganiayaan; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Dimana pada mulanya, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 05.30 Wita, Korban (Marselina Sonbai yang merupakan isteri sah terdakwa sesuai surat Nikah Gereja dari Gereja Masehi Injili di Timor Nomor Seri MS.A Nomor 10873) pergi ke rumah kerabatnya di Dusun Nunuh untuk meminta sayur oleh karena di rumah korban sudah tidak ada sayur-sayuran lagi, sementara terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah; Kemudian sekira pukul 07.00 Wita, korban sudah tiba kembali di rumah korban, dan pada saat itu korban melihat anak korban yakni Saudara Joni Teflopo sedang memasak dan Saudari Fransiska Teflopo sedang mencuci piring, dan tidak lama kemudian datang terdakwa yang baru pulang dari Dusun Kakas, dan pada saat korban dan terdakwa berjalan berpapasan, terdakwa berkata kepada korban *"lu pulang pi lu pung kampung sana Ini hari lu pulang ... pulang"* dan korban menjawab *"saya sonde mau pulang kecuali lu mau antar saya"*, mendengar jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan kemudian terdakwa mengahampiri korban serta langsung memukul korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan dikepalkan dan mengenai lengan kiri korban, setelah itu terdakwa kembali memukul punggung korban kembali secara berulang-ulang kali, sehingga korban merasa kesakitan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban melakukan perlawanan dengan cara menampar mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa menjadi tambah marah dan kemudian terdakwa mendorong tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya dan korban terjatuh ditumpukan kayu-kayu sehingga kening korban terbentuk kayu dan setelah itu korban bangun dan lari melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Sesuai dari hari Visum Et-Repertum dari Puskesmas Polen Nomor 07.2.3/25/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang melakukan Pemeriksaan dr. Adriam Purnasakti Pakan dengan hasil Pemeriksaan luka pada korban adalah luka baru akibat benturan benda tumpul. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Marselina Sonbai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah tinggal saksi dan Terdakwa di Rt.05, Rw.03, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah menikah secara sah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kejadian pemukulan berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.00 wita saksi bangun tidur, sedangkan Terdakwa sudah 2 (dua) malam tidak tidur di rumah, kemudian sekitar pukul 05.30 wita saksi pergi ke rumah kerabat di Dusun Nunuh untuk mengambil sayur karena di rumah saksi tidak ada sayuran;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita saksi tiba kembali di rumah kediaman saksi, di rumah tersebut anak-anak saksi sementara memasak dan mencuci piring dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa yang berpapasan dengan saksi lalu Terdakwa berkata kepada saksi “*lu pulang pi lu pung kampung sana ini hari lu pulang ... pulang ...*” dan saksi menjawab “*saya sonde mau pulang kecuali lu mau antar saya ...*”;
- Bahwa mendengar jawaban saksi, Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul lengan bagian kiri saksi dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu memukul bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal sehingga saksi merasa kesakitan maka saksi memukul bagian mulut Terdakwa sebanyak satu kali dan Terdakwa makin marah kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi menggunakan kedua tangannya hingga saksi terjatuh ke tanah yang terdapat tumpukan kayu bakar dan dahi saksi terbentur kayu bakar tersebut yang mengakibatkan dahi saksi berdarah;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh anak-anak saksi yaitu Joni Teflopo dan Fransiska Teflopo;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015 Terdakwa pergi melayat orang meninggal di Eban dan tidak kembali karena Terdakwa menginap di rumah adiknya, dan ketika pulang Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa di Eban makan enak dan saksi menjawab wajar diberi makanan enak karena Terdakwa merupakan saudaranya, namun perkataan saksi tersebut membuat Terdakwa tersinggung dan memukul mulut saksi hingga bengkok;
- Bahwa akibat tindakan pemukulan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit pada lengan kiri sebelah atas, sakit pada punggung belakang sebelah kiri dan sakit pada dahi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Fransiska Teflopo, tanpa sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ibu Kandung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Marselina Sonbai pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah tinggal saksi dan Terdakwa di Rt.05, Rw.03, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Terdakwa adalah Ayah kandung saksi yang telah menikah secara sah dengan Ibu kandung saksi pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita ketika saksi sementara mencuci piring lalu datang Terdakwa yang berpapasan dengan ibu saksi yang baru pulang mengambil sayuran di rumah keluarga lalu terjadi pertengkaran mulut antara ayah (Terdakwa) dengan ibu, saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Ibu *"lu pulang pi lu pung kampung sana ini hari lu pulang ... pulang ..."* dan Ibu menjawab *"saya sonde mau pulang kecuali lu mau antar saya ..."*;
- Bahwa mendengar jawaban Ibu tersebut, Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul lengan bagian kiri Ibu dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu memukul bagian punggung Ibu sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal sehingga Ibu merasa kesakitan maka Ibu memukul bagian mulut Terdakwa sebanyak satu kali namun Terdakwa makin marah kemudian Terdakwa mendorong tubuh Ibu menggunakan kedua tangannya hingga Ibu terjatuh ke tanah yang terdapat tumpukan kayu bakar dan dahi Ibu terbentur kayu bakar tersebut yang mengakibatkan dahi Ibu berdarah;
- Bahwa selain saksi, Joni Teflopo juga melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat tindakan pemukulan Terdakwa tersebut, Ibu mengalami sakit pada lengan kiri sebelah atas, sakit pada punggung belakang sebelah kiri dan sakit pada dahi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Joni Nifron Teflopo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ibu Kandung saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Marselina Sonbai pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah tinggal saksi dan Terdakwa di Rt.05, Rw.03, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Terdakwa adalah Ayah kandung saksi yang telah menikah secara sah dengan Ibu kandung saksi pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita ketika saksi sementara memasak lalu datang Terdakwa yang berpapasan dengan ibu saksi yang baru pulang mengambil sayuran di rumah keluarga lalu terjadi pertengkaran mulut antara ayah (Terdakwa) dengan ibu, saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Ibu *"lu pulang pi lu pung kampung sana ini hari lu pulang ... pulang ..."* dan Ibu menjawab *"saya sonde mau pulang kecuali lu mau antar saya ..."*;
- Bahwa mendengar jawaban Ibu tersebut, Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul lengan bagian kiri Ibu dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu memukul bagian punggung Ibu sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal sehingga Ibu merasa kesakitan maka Ibu memukul bagian mulut Terdakwa sebanyak satu kali namun Terdakwa makin marah kemudian Terdakwa mendorong tubuh Ibu menggunakan kedua tangannya hingga Ibu terjatuh ke tanah yang terdapat tumpukan kayu bakar dan dahi Ibu terbentur kayu bakar tersebut yang mengakibatkan dahi Ibu berdarah;
- Bahwa selain saksi, Fransiska Teflopo juga melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat tindakan pemukulan Terdakwa tersebut, Ibu mengalami sakit pada lengan kiri sebelah atas, sakit pada punggung belakang sebelah kiri dan sakit pada dahi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et-Repertum dari Puskesmas Polen Nomor 07.2.3/25/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang melakukan Pemeriksaan dr. Adriam Purnasakti Pakan dengan hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada dahi ukuran satu kali satu sentimeter, tampak memar dan bengkak pada pundak kiri ukuran sepuluh kali delapan sentimeter, tampak memar pada lengan atas kiri ukuran empat belas kali sembil sentimeter. Kesimpulan: luka pada korban adalah luka baru akibat benturan benda tumpul. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor 81/NK/GMIT.JSP/1988, antara Melianus Teflopo dengan Marselina Sonbai, menikah di Gereja Masehi Injili DI Timor Polen pada tanggal 26 April 1988;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh dirinya terhadap saksi Marselina Sonbai pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah tinggal Terdakwa dan saksi di Rt.05, Rw.03, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi Marselina Sonbai merupakan isteri Terdakwa, menikah secara sah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa peristiwa pemukulan berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa yang masih menyimpan rasa marah dan jengkel atas pertengkaran antara Terdakwa dan saksi pada hari Senin, tanggal 23 pebruari 2015, ketika berpapasan dengan saksi yang baru pulang dari mana, Terdakwa lalu berkata kepada saksi *"lu pulang pi lu pung kampong sana ini hari lu pulang ... pulang ..."* dan saksi korban menjawab *"saya sonde mau pulang kecuali lu mau antar saya ..."*;
- Bahwa mendengar jawaban saksi korban, Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul lengan bagian kiri saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal, atas pukulan tersebut korban merasa kesakitan lalu memukul

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mulut Terdakwa sebanyak satu kali namun Terdakwa makin marah kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang terdapat tumpukan kayu bakar dan dahi saksi korban terbentur kayu bakar tersebut yang mengakibatkan dahinya berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Melianus Teflopo terhadap saksi Marselina Sonbai pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah tinggal Terdakwa dan saksi di Rt.05, Rw.03, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Marselina Sonbai merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 26 April 1988 di Gereja Masehi Injili DI Timor (GMIT) Solafide Polen dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kejadian pemukulan berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.00 wita saksi korban bangun tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 wita saksi korban pergi ke rumah kerabat di Dusun Nunuh untuk mengambil sayur karena di rumah saksi tidak ada sayuran;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita saksi korban kembali di rumah kediaman dan berpapasan dengan Terdakwa yang baru pulang dari rumah keluarga lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban "*lu pulang pi lu pung kampung sana ini hari lu pulang ... pulang ...*" dan saksi korban menjawab "*saya sonde mau pulang kecuali lu mau antar saya ...*";
- Bahwa atas jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa yang masih merasa marah karena pertengkaran mulut dengan korban pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015, langsung memukul lengan bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu memukul bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal sehingga saksi korban merasa kesakitan lalu saksi korban memukul bagian mulut Terdakwa sebanyak satu kali dan Terdakwa makin marah kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang terdapat tumpukan kayu bakar dan dahi saksi korban terbentur kayu bakar tersebut yang mengakibatkan dahi saksi korban berdarah;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh anak-anak Terdakwa yaitu Joni Teflopo dan Fransiska Teflopo;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et-Repertum dari Puskesmas Polen Nomor 07.2.3/25/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang melakukan Pemeriksaan dr. Adriam Purnasakti Pakan dengan hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada dahi ukuran satu kali satu sentimeter, tampak memar dan bengkak pada pundak kiri ukuran sepuluh kali delapan sentimeter, tampak memar pada lengan atas kiri ukuran empat belas kali sembil sentimeter. Kesimpulan: luka pada korban adalah luka baru akibat benturan benda tumpul. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Melianus Teflopo sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah tinggal Terdakwa dan saksi di Rt.05, Rw.03, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Melianus Teflopo telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Marselina Sonbai;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.00 wita saksi korban bangun tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 wita saksi korban pergi ke rumah kerabat di Dusun Nunuh untuk mengambil sayur karena di rumah saksi tidak ada sayuran dan kembali ke rumah sekitar pukul 07.00 wita. Bahwa ketika tiba di rumah saksi korban berpapasan dengan Terdakwa yang baru saja pulang dari rumah keluarga kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “*lu pulang pi lu pung kampung sana ini hari lu pulang ... pulang ...*” dan saksi korban menjawab “*saya sonde mau pulang kecuali lu mau antar saya ...*”. Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa yang masih merasa marah karena pertengkaran mulut dengan korban pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015, langsung memukul lengan bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, lalu memukul bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa kesakitan lalu saksi korban memukul bagian mulut Terdakwa sebanyak satu kali dan Terdakwa makin marah kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang terdapat tumpukan kayu bakar dan dahi saksi korban terbentur kayu bakar tersebut yang mengakibatkan dahi saksi korban berdarah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et-Repertum dari Puskesmas Polen Nomor 07.2.3/25/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang melakukan Pemeriksaan dr. Adriam Purnasakti Pakan dengan hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada dahi ukuran satu kali satu sentimeter, tampak memar dan bengkak pada pundak kiri ukuran sepuluh kali delapan sentimeter, tampak memar pada lengan atas kiri ukuran empat belas kali sembil sentimeter. Kesimpulan: luka pada korban adalah luka baru akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Marselina Sonbai dengan cara memukul bagian lengan kiri bagian atas Korban, memukul punggung Korban yang mengakibatkan Korban mengalami luka memar sehingga Korban merasa terganggu dalam beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Kekerasan Fisik" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar antara Terdakwa dengan Korban Marselina Sonbai mempunyai suatu hubungan atau ikatan sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 April 1988 di Gereja Masehi Injili DI Timor (GMIT) Solafide Polen dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan Terdakwa dan Korban masih terikat sebagai suami istri yang sah baik secara agama maupun secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan isteri sahnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan santun dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melianus Teflopo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, oleh Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H dan Jantiani Longli Naetasi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Tri Januer N.P Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Panitera Pengganti,

Tientje Wonlele

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)